霞浦县市场监督管理局
行政处罚决定书

霞市监处罚〔2025〕1010号

当事人：霞浦县殡仪馆

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350921749090546G

住所（住址）：霞浦县西关村穴山里

法定代表人（负责人、经营者）：蔡盎然

2024年12月9日，我局执法人员依法对霞浦县殡仪馆的殡葬服务收费执行情况进行检查，提取了当事人提供的原霞浦县物价局《霞浦县殡仪馆收费标准的通知》、霞浦县发展和改革局《霞浦县殡仪馆殡葬服务收费标准的通知》、收款收据、税务发票等材料，发现当事人涉嫌未提供将遗体从所在地搬运至接尸车辆的服务收取人工抬尸费，并对现场拍照，制作了《现场笔录》。2024年12月23日，我局决定立案调查。

调查期间，执法人员提取当事人的《骨灰盒寄存合同》范本、复印会议记录、遗体接运费、殡仪馆火化费收入明细等会计账簿，并对现场检查情况制作了《现场笔录》。对当事人的委托代理人缪绍青进行询问并制作了《询问笔录》并发函霞浦县发展和改革局请求确认霞浦县殡仪馆人工抬尸服务的计价问题，并收到霞浦县发展和改革局的函复。

经查明：当事人霞浦县殡仪馆存在两种违法行为。

（一）使用格式条款加重消费者责任：

丧者家属寄存骨灰盒时当事人均与丧者家属签订《骨灰盒寄存合同》。该合同为当事人提前印制，其内各条款系预先拟定重复使用的格式条款。《骨灰盒寄存合同》第二条规定：“寄存费收取标准：□小型骨灰盒寄存位每年100元；□大型骨灰盒寄存位每年200元。寄存期限开始前一次性缴纳，寄存费按年计算，不足一年按一年计。”。丧者家属在寄存骨灰盒未满1年，提前取走不再存放的情况下，当事人仍按1年费用收取骨灰寄存费。

（二）当事人未提供将遗体从所在地搬运至接尸车辆的服务收取人工抬尸费：

经查，原霞浦县物价局2018年1月22日印发《关于霞浦县殡仪馆收费标准的通知》（霞价[2018]5号），霞浦县发展和改革局2020年9月21日印发《关于霞浦县殡仪馆殡葬服务收费标准的通知》（霞价[2020]19号），两份文件均对当事人的殡葬基本服务收费、殡葬延伸服务收费进行了定价，确定当事人殡葬基本服务收费中的遗体接运收费标准为460元/具（其中：人工抬尸服务费200元/具、车辆运尸费180元/具、卫生消毒费80元/具）。

2024年12月26日，霞浦县人民政府办公室印发《霞浦县人民政府办公室关于免除城乡居民基本殡葬服务费的通知（试行）》（霞政办规〔2024〕7号），决定即日起免除全县城乡居民基本殡葬服务费用。

2025年5月23日，本局发函霞浦县发展和改革局请求确认关于霞浦县殡仪馆人工抬尸服务费有关问题， 2025年5月28日，霞浦县发展和改革局函复认为霞浦县殡仪馆抬尸费服务范围由遗体所在地搬运至火化间，不含抬棺费和遗体楼层搬运。

另查明，自2019年1月至2021年5月23日，当事人仅派出1名接尸工跟车，负责指导丧者家属将装有遗体的冰棺或纸棺抬上运尸车，但不负责参与搬运遗体；此后，当事人不再派出接尸工跟车。因而当事人未提供将遗体从所在地搬运至接尸车辆的服务。遗体运到馆后，由当事人提供抬尸服务将遗体推送至火化间。遗体所在地搬运到运尸车辆以及运尸车辆搬运至火化间，当事人确认两段的费用各为100元/具。

当事人于2019年1月至2024年12月25日期间，当事人未提供将遗体从所在地搬运至接尸车辆的服务，但收取人工抬尸计16780具，违法收费金额合计1678000元。（当事人在听证会上提出意外死亡遗体应予以核减，我局核实后扣除意外死亡遗体1331具，故当事人未提供将遗体从所在地搬运至接尸车辆的服务计15449具并收取人工抬尸费1544900元。）

上述事实，主要有以下证据证明：

1.2024年12月9日，执法人员制作《案件来源登记表》1份，证明案件来源；

2.2024年12月9日、2024年12月23日、2025年1月9日，我局执法人员分别对当事人住所进行检查并制作《现场笔录

》各1份及照片5张， 证明了当事人经营场所的现场及收费标准公示情况；

3.2024年12月9日，执法人员现场检查时提取的《霞浦县发展和改革局关于霞浦县殡仪馆殡葬服务收费标准的通知》（霞发改价[2020]19号）及《霞浦县物价局关于霞浦县殡仪馆收费标准的通知》（霞价[2018]5号）复印件各一份，证明了当事人的收费标准依据；

4.2024年12月9日，执法人员现场检查时提取的《霞浦县殡仪馆收款收据》、电子发票（普通发票）、《殡葬服务选项单》《霞浦县殡仪馆心安生命礼仪服务委托单》及《收款收据》各一份；2024年12月23日，执法人员现场检查时提取的当事人2019年至2024年的“6001主营收入总账”复印件（共6页）、“6001001001主营业务收入→殡葬服务火化服务收入→殡仪车费（遗体接运费）”复印件（共12页）、“殡仪馆每月火化收入明细表”复印件（共72页）、“霞浦县殡仪馆收款收据”及“发票”复印件（共24页），证明了当事人收取遗体接运费的事实；

5.2024年12月23日，执法人员现场检查时提取的当事人提取记账凭证中《霞浦县殡仪馆2024年1--3月应收民政局（特困对象）低保户火化费表（第1季度）》12张及《中国农业银行业务回单》1张、《霞浦县殡仪馆2022年7--9应收民政局（特困对象）低保户火化费表（第3度）》8张及《中国农业银行业务回单》1张、《霞浦县殡仪馆2019年10-12月应

收民政局（特困对象）低保户火化费表（第4季度）》6张及《中国农业银行业务回单》1张并提取城乡低保对象及革命五老对象《霞浦县殡仪馆收款收据》2张、《霞浦县殡仪馆收款收据（低保）》2张、电子发票（普通发票）4张、《殡葬便民服务卡》2张、《霞浦困难群众基本殡葬服务免费申请表》2张、2019年至2024年期间城乡低保对象及革命五老对象免除基本殡葬服务费汇总表6页，证明了当事人减免遗体接运费的事实；

6.2024年12月23日，执法人员现场检查时提取的当事人2021年5月24日的会议记录复印件1份，证明了当事人实行自2021年5月24起不再派接尸工跟车接运遗体的情况；

7.2024年12月23日，当事人提供《霞浦县殡仪馆特色礼仪服务采购项目档案文件》复印件2张，证明当事人招投标条件中标明投标人需免费为殡仪馆完成遗体转运至火化车间此步流程；

8.2025年1月8日，当事人的委托代理人缪绍青提供的当事人《营业执照》复印件、法定代表人蔡盎然的《中华人民共和国居民身份证》复印件、委托代理人缪绍青的《中华人民共和国居民身份证》复印件及当事人法定代表人蔡盎然签字及加盖公章的《授权委托书》、《身份证明》等材料；证明当事人主体资格和法定代表人、委托代理人的身份信息及相关委托情况；

9.2025年1月8日，对当事人的委托代理人缪绍青进行询问制作的《询问笔录》，证明了当事人违法收取人工抬尸费的事实、情节、过程；

10. 2025年1月8日，当事人的委托代理人缪绍青提供的《霞浦县殡仪馆特色礼仪服务采购合同》及《采购合同》复印件各一份，证明了当事人委托厦门智立工贸有限公司将遗体到达馆内后运送至火化间的情况；

11.2025年1月8日，当事人的委托代理人缪绍青提供的《霞浦县殡仪馆遗体接运违规收费情况统计表》、2025年3月27日，当事人的委托代理人缪绍青提供的《霞浦县殡仪馆人工抬尸费服务费情况说明》，证明了当事人违法收取人工抬尸费的时间、数量、金额；

12.2025年1月9日，执法人员现场检查时提取的《骨灰盒寄存合同》一份，证明了当事人使用的格式条款情况；

13.2025年2月11日，对当事人的委托代理人缪绍青进行询问制作的《询问笔录》1份，证明了当事人使用格式条款的事实、情节、过程；

14.2025年3月6日，当事人向我局提供《霞浦县人民政府办公室关于免除城乡居民基本殡葬服务费的通知（试行）》（霞政办规〔2024〕7号）、《霞浦县人民政府办公室关于免除城乡困难群众基本殡葬服务费的通知》（霞政办〔2021〕92号）复印件各1份，证明殡葬服务费减免情况；

15.2025年5月23日，我局向霞浦县发展和改革局出具《霞浦县市场监督管理局关于霞浦县殡仪馆人工抬尸服务费有关问题的函》，2025年5月28日，霞浦县发展和改革局出具《霞浦县发展和改革局关于霞浦县殡仪馆人工抬尸费等问题的函复》，证明向霞浦县发展和改革局函询霞浦县殡仪馆人工抬尸服务费有关问题的情况；

16.2025年9月26日，当事人向我局提交《证据材料提供说明》并提供《霞浦县殡仪馆火化申请书》复印件1331份，证明霞浦县殡仪馆对意外死亡遗体有提供抬尸服务的事实。

根据以上查明的事实，本局于2025年8月21日依法向当事人送达《霞浦县市场监督管理局行政处罚告知书》（霞市监罚告〔2025〕1010号）。当事人于2025年8月25日提出听证申请。本局依照程序于2025年9月19日公开举行听证会，听取当事人的陈述申辩理由。当事人提出：1.认定申请人存在加重消费者责任行为属事实错误，其合同定价依据县发展和改革局（原物价局）标准；判定是否加重消费者责任，需以收费有减少依据或可替代事项为前提，而案涉骨灰寄存费无其他政府指导价；申请人无主观违法故意，整体收费均依政府指导意见，且该意见未授权其降低收费标准。2.被申请人混淆抬棺与抬尸本质区别、无依据拆分基础服务项目，导致事实认定错误。该案涉定价为政府职能部门审查制定，霞浦县物价局（现为霞浦县发展和改革局）在结合成本监审后认定遗体接运（含抬尸、运尸、消毒）定价为460元/次，政

府职能部门未明确指出项目可拆分定价，申请人既不能违法收费，也无法低于成本价服务，且抬棺与抬尸属不同服务，应分开收费；认定申请人未派抬尸员、未提供服务有误，申请人会依家属告知的遗体情况提供对应服务，被告知单独尸体时已提供抬尸服务；依据宁德市市监局、发改委、民政局2025年3月联合发布的宁市监[2025]5号文附件3，遗体接运含室内搬抬遗体至换运车辆、殡仪馆内部搬抬，文件用顿号列举，即存在任一行为即可收取相关费用。3.本案涉及程序问题。依法律规定，案件应自立案起90日内作出处理决定；虽承办机关提供两次延期审批表，但第二次延期办案时间达180天，为法定办理期限的2倍，已超合理期限。4.依《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十九条，市监部门应在听取当事人意见、作出处罚决定前，发出责令退款通知书；本案尚处听证程序，未充分听取意见，且无证据证明当事人有从重情节，自由裁量也未规定限期不退款需从重处理。承办机关在告知书中称“拒不退还属从重情节，应处4倍罚款”，依法律，该表述或属威胁恐吓申请人。5.现有证据不足以证明殡仪馆收取16780具抬尸费用。办案人员提供的违规收费统计表、记账凭证无当日抬尸数量明细，无法证明殡仪馆是否提供接尸服务，且数据含特殊遗体、打包遗体费用。办案人员认定殡仪馆未提供抬尸服务，却未在审核数据时抵扣其已提供接尸服务的数量，提交数据也未明确指向16780具均未提供接尸服务；本案除笔录外无其他证据证明殡仪馆未提

供该服务，故认定证据不足。6.质证方面，（1）对证据4的关联性存在异议，上述收款收据及和普通发票仅能证实收到款项，与待证事实未提供服务而收取款项不具有一定关联。（2）对证据8《授权委托书》真实性、合法性均存在异议。该份《授权委托书》落款日期为2024年12月9日，案件尚未立案就委托处理此案，有违常识。且当事人的委托代理人缪绍青两次《询问笔录》中均提到其为电话委托，表明该授权委托书是不真实的。（3）对证据12的关联性存在异议，该合同经过双方充分协商，无法证明当事人合同为格式条款加重消费者责任；（4）证据13两份《询问笔录》的真实性、合法性、关联性均存疑；无法证明当事人合同内为格式条款。（5）对证据15中《霞浦县发展和改革局关于霞浦县殡仪馆人工抬尸费等问题的函复》的真实性存在异议。在收到2025年宁德市发展和改革委员会明确价格发函的情况下，仍出具与上级部门不一致的陈述，其内容不具有真实性。

根据当事人在听证会上提出的陈述意见，本局认为：1.申请人认为其不存在加重消费者责任行为，没有违法事实的辩解不予支持。本局认为申请人在与丧者家属签订《骨灰盒寄存合同》时没有和寄存者商议退款事项，在丧者家属未存放满1年，提前取走骨灰不再存放的情况下，仍按1年费用收取，从而加重了消费者责任行为并无不当。2.申请人认为办案人员混淆抬棺与抬尸之间的本质区别，主观地把基础服务项目进行拆分，导致事实认定错误的理由不予采纳。办案人

员根据案件的相关证据认定基本服务主要包括遗体接运(含抬尸、运输、消毒)，其中抬尸费用每具200元，包括室内搬抬遗体到换运车辆、殡仪馆内部搬抬两个阶段，而当事人未提供室内搬抬遗体到换运车辆的服务并按每具100元收费（经申请人确认）的违法行为并无不当。3.申请人认为本案第二次延期的办案时间为180天已明显法定办理期限的2倍，超过了合理期限涉及程序违法不予支持。根据《市场监督管理行政处罚程序规定》规定对于办案延长期限的时间并没有最长限制。4.申请人认为应当在充分听取其意见后，再向其发出责令退款通知书。本局予以采纳，按照规定告知。申请人认为无证据可以证实其存在其他从重情节，自由裁量部分也没有规定在责令期限内不予退款，依法从重处理。依据福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准JG-1的规定："从重情节：《价格违法行为行政处罚规定》第十七条第二款第五项：经营者有下列情形之一的，应当从重处罚：（五）经营者拒不按照本规定第十六条第一款规定退还消费者或者其他经营者多付价款的。"本局根据当事人的退款情况做出从轻或从重的处罚裁量，于法有据。5.申请人认为在记账凭证和统计表中的数据包含了特殊遗体以及打包遗体的数据，现有的证据材料不足以证明霞浦县殡仪馆收取的抬尸数量为16780具，本局予以采纳进一步核查数量。6.申请人质证时提出：（1）对证据4的关联性存在异议没有道理，证据4符合办案单位所

举证的证明事项（当事人收取遗体接运费460元）。（2）对证据8《授权委托书》真实性、合法性均存在异议没有道理，《授权委托书》是申请人法人代表签署并加盖公章，由申请人提供的，也是申请人真实的委托意思。（3）对证据12的关联性存在异议没有道理，证据12仅证明当事人使用格式条款情况符合证据的关联性。（4）证据13《询问笔录》的真实性、合法性、关联性均存疑没有道理，询问笔录是经过委托人代理人确认过后签字盖章的，真实性和合法性不存在疑义，该《询问笔录》证明申请人合同内为格式条款的事实，情节、过程的关联性并无不当。（5）对证据《霞浦县发展和改革局关于霞浦县殡仪馆人工抬尸费等问题的函复》的真实性存疑，不影响本案证据的合法性，对该文件内容的真实性应向制定文件机关提出异议。

综上，本局决定重新对霞浦县殡仪馆未提供服务而收取费用的具体数量（意外死亡遗体）进行进一步核查，并按照规定告知，充分听取其意见后再责令退款。其他听证理由不予采纳。

当事人于2025年9月26日，向本局提交《证据材料提供说明》及《霞浦县殡仪馆火化申请书》佐证材料证明当事人对于意外死亡的遗体有派出接尸工进行遗体打包抬尸服务，经核实后，本局认为应予扣除当事人有提供意外死亡抬尸服务的遗体1331具。

根据重新核实的事实，本局于2025年9月30日再次依法向当事人送达《霞浦县市场监督管理局行政处罚告知书》（霞市监罚告〔2025〕1011号）。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩，也未要求听证。

2025年10月15日，本局根据《价格违法行为行政处罚规定》第十六条第一款的规定，依法向当事人送达《霞浦县市场监督管理局责令退款通知书》（霞市监责退〔2025〕1004号），责令当事人7日内将丧者家属多付的人工抬尸费1544900元退还给丧者家属。退款期间，当事人采取电话联系、张贴公告、在霞浦新闻网发送信息等方式积极联系丧者家属退款。2025年10月22日，当事人向本局提交《关于退还多收价款的说明》一份（附《退款清单》），截止2025年10月22日，当事人共退款21000元，剩余1523900元未退还。

本局认为：当事人在《骨灰盒寄存合同》中使用格式条款“寄存期限开始前一次性缴纳，寄存费按年计算，不足一年按一年计。”未与寄存人商定，从而加重了寄存人责任，违反了《合同行政监督管理办法》第八条第八项“经营者与消费者订立合同，不得利用格式条款等方式作出加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的规定。格式条款中不得含有以下内容：……（八）其他加重消费者责任、排除或者限制消费者权利的内容。”的规定，构成使用格式条款加重消费者责任的违法行为。

依据《合同行政监督管理办法》第十八条“经营者违反本办法第五条、第六条第一款、第七条、第八条、第九条、第十二条规定，法律、行政法规有规定的，依照其规定；没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令限期改正，给予警告，并可以处十万元以下罚款。”的规定进行处罚。

同时，依据政府职能部门定价文件及回函，200元/具的人工抬尸服务费的服务范围为由遗体所在地搬运至火化车间，当事人未提供将遗体从所在地搬运至接尸车辆的服务但收取人工抬尸费，该行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”的规定，构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……(十)不按照规定提供服务而收取费用的”的价格违法行为。

依据《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十项、第十六条第二款“经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，…”的规定进行处罚。

鉴于当事人在案件调查过程中积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第二项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的”规定的从轻或者减轻的情形，对于当事人使用格式条款加重消费者责任的违法行为，决定参照《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第七条第三款“从轻行政处罚是指在依法可以选择的处罚种类和处罚幅度内，适用较轻、较少的处罚种类或者较低的处罚幅度。其中，罚款的数额应当在从最低限到最高限这一幅度中较低的30%部分（含本数）。”的规定给予从轻处罚；对于当事人未提供将遗体从所在地搬运至接尸车辆的服务收取人工抬尸费的行为，参照福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准JG-1从轻情节的规定，决定对当事人从轻处罚。

当事人使用格式条款加重消费者责任的违法行为，违反了《合同行政监督管理办法》第八条第八项的规定，依据《合同行政监督管理办法》第十八条的规定，责令当事人立即改正上述违法行为，并从轻行政处罚如下：1.给予警告2.罚款2000元。当事人未提供将遗体从所在地搬运至接尸车辆的服务收取人工抬尸费的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十

项的规定，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条及《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十项、第十六条第二款的规定，现责令改正上述违法行为，并决定对当事人作如下从轻处罚：

1.没收逾期未退还的违法所得1523900元；

2.罚款772450元。

综上，现责令当事人改正上述违法行为，并决定从轻处罚如下：

1.给予警告；

2.没收逾期未退还的违法所得1523900元；

3.罚款774450元。

上述款项，当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内到银行如数缴纳。逾期不缴纳的，本局依据《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，对逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款；对逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的2‰加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向霞浦县人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向宁德市蕉城区人民法院提起诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

霞浦县市场监督管理局

2025年10月23日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。